

UD 7: Preguntas de repaso para examen tipo test

- 1. ¿Qué es un contrato de trabajo?** Acuerdo entre empresario y trabajador, mediante el cual el trabajador se compromete a prestar servicios y someterse al poder de organización y dirección del empresario.
- 2. ¿Puede una persona jurídica firmar un contrato de trabajo?** El empresario puede ser persona física o jurídica (sociedad). El trabajador siempre es persona física.
- 3. ¿Qué requisitos debe cumplir un joven de 17 años para firmar un contrato de trabajo?** Tener autorización de los padres o tutores, a menos que esté legalmente emancipado.
- 4. ¿Puede trabajar un menor de 16 años?** No como norma general. Solo excepcionalmente en espectáculos públicos con autorización de la autoridad laboral y sus padres.
- 5. ¿Qué forma puede tener el contrato de trabajo?** Puede ser escrita o verbal.
- 6. ¿Qué contratos de trabajo se pueden llevar a cabo de forma verbal?** Solo el indefinido ordinario y el contrato por circunstancias de la producción si su duración es inferior a 4 semanas.
- 7. ¿Qué consecuencias tiene incluir una cláusula abusiva o en fraude de ley en el contrato?** La cláusula es nula. Si el contrato es en fraude de ley, se presume que es un contrato indefinido.
- 8. ¿Qué se debe tener en cuenta en la prórroga de los contratos temporales?** Que no se supere la duración máxima legal del contrato original.
- 9. ¿Qué implica el encadenamiento de contratos temporales?** Si en 24 meses has estado contratado 18 meses (en 2 o más contratos), pasas a ser trabajador fijo.
- 10. ¿Qué es el preaviso?** Comunicación previa de que el contrato va a finalizar.
- 11. ¿Qué es el período de prueba?** Período de comprobación mutua donde cualquiera puede rescindir el contrato sin causa ni preaviso.
- 12. ¿Cuánto puede durar el período de prueba?** Según convenio (máximo 2 o 6 meses).
- 13. ¿Qué es un pacto de permanencia?** El trabajador se compromete a no irse

de la empresa durante un tiempo (máximo 2 años) tras recibir formación especializada pagada por la empresa.

14. ¿Quién paga la formación en el pacto de permanencia? El empresario.

15. ¿Qué implica el pacto de plena dedicación? El trabajador acuerda no trabajar para otros empresarios a cambio de una compensación económica.

16. ¿Qué caracteriza a un contrato a tiempo parcial? La jornada es inferior a la de un trabajador a tiempo completo comparable.

17. ¿Para qué tipo de trabajo es adecuado un contrato de por circunstancias de la producción? Incrementos ocasionales, imprevisibles o sustitución por vacaciones.

18. ¿Cuál es el objetivo principal del contrato de sustitución de persona trabajadora? Sustituir a trabajadores con derecho a reserva de puesto o para cubrir una vacante durante un proceso de selección.

19. ¿Qué finalidad tiene el contrato de relevo? Cubrir la parte de jornada que deja libre un trabajador que se jubila parcialmente.

20. ¿Cuándo está un trabajador en situación de exclusión social? Cuando lo acreditan oficialmente los servicios sociales competentes.

21. ¿Cuándo se concierta un contrato de fijo discontinuo? Para trabajos de temporada o intermitentes que se repiten en fechas inciertas.

22. ¿Tienen las empresas obligación de contratar a personas con discapacidad? Sí, empresas de 50 o más trabajadores deben tener al menos un 2% de la plantilla con discapacidad.

23. ¿Cuál es la duración del contrato a tiempo parcial? Puede ser indefinido o temporal, siempre con jornada inferior a la completa.

24. ¿Qué trabajadores a tiempo parcial pueden realizar horas extraordinarias? No pueden hacer horas extra ordinarias, pero pueden pactar realizar horas complementarias.

25. ¿Puede interrumpirse el cómputo del período de prueba? Sí, por incapacidad temporal, nacimiento o riesgo durante el embarazo, si hay acuerdo previo.

26. ¿Cuándo no se pueden firmar contratos de puesta a disposición? Para sustituir trabajadores en huelga, realizar

actividades peligrosas o si se han eliminado puestos iguales por despidos improcedentes.

27. ¿Qué convenio colectivo se le aplica al trabajador cedido?

El convenio colectivo de la empresa usuaria (donde presta el servicio).